

0000772-65.2018.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 112/2018 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santo André, 082/2018 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santo André

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Merchan Moura e César da Costa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000772-65.2018.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 112/2018 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santo André, 082/2018 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santo André

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Merchan Moura e César da Costa Divido

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Carlos Henrique Merchan Moura, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 1º, I da Lei 11.343/06, porque no dia 04/05/2018, no período da manhã, na Rua Adolfo Laves, nº 490, Valparaíso, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, Cloreto de metileno/diclorometano, insumo químico para preparação de droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 268/271), apresentou defesa preliminar

(fls.327/337), a denúncia foi recebida (fls.371/372), foi proferida sentença (fls.

595/606), a qual foi anulada (fls. 733/737). A denúncia foi aditada (fls. 860/862), apresentou defesa preliminar (fls. 972/978), sendo recebido o aditamento (fls. 864).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram dispensadas a oitiva das testemunhas e novo interrogatório do réu..

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: termo de ocorrência (fls.12/18), auto de exibição e apreensão (fls.23/28), laudo de exame químico toxicológico (fls.279/284) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

As testemunhas ouvidas confirmaram a apreensão do material ilícito em poder do acusado.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais que descreveram com detalhes a conduta dos réu e como ingressaram na residência dele com autorização.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA.VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEPENAS PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO.QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA

APREENDIDA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública,sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dosautos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO , j. 11.02.2020).

Com efeito, art. 33 dispõe: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

Dessa forma, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo do tráfico equiparado, nos termos do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que transcrevo a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em "atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009). Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.655.319/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017).

Ademais, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 278/283) concluiu que foi detectada a presença de substância cloreto de metileno/diclorometano ... Tal substância consta na Lista de Psicotrópicos Sujeitas a Notificação de Receita, receita esta que não foi exibida pelo acusado.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas, com relação ao acusado.

No caso em apreço não há circunstância desfavorável razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, cabível a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, passando a 1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, é o aberto.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à mingua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Desta forma, tendo em vista a pena estabelecida e a manifestação do ilustre Representante do Ministério Público com a concordância da defesa, é o caso de reconhecer a prescrição.

Verifica-se que os fatos ocorreram em 26/08/2017 e o aditamento da denúncia foi recebido em 26/01/2022, logo, a pena aplicada prescreve em 4 anos. Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Posto isso, declaro extinta a punibilidade de Carlos Henrique Merchan Moura, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 01 de novembro de 2022.

P.R.I.C.
Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA